

ср -

МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, д. Москва, 109011
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Местоположение: * в/в
Главного управления
по надзорной деятельности
МЧС России по г. Москве

полковника внутренней службы
С.В. Анисеева

28 АПР 2009

О направлении разъяснений

Уважаемый Сергей Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение от 20.04.2009 № 9/10/1932 о разъяснении порядка организации работы нормативно-технического совета Главного управления МЧС России по г. Москве, Департамент надзорной деятельности МЧС России сообщает следующее.

Порядок организации работы нормативно-технических советов по рассмотрению отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности определен приказом МЧС России от 16.03.2007 № 141 (зарегистрирован в Минюсте России от 29.03.2007 № 9172). Названный нормативный правовой акт издан в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Вместе с тем, при рассмотрении специальных технических условий на нормативно-техническом совете следует обеспечить выполнение положений Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), который вступает в силу с 1 мая 2009 г.

В частности, необходимо учитывать требование части 3 статьи 6 Технического регламента, которая определяет условия обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Названной статьей регламентировано, что при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не требуется.

Одновременно, в соответствии с положениями части 4
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
неприменение сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований
технических регламентов, и для оценки соответствия требованиям федерального
закона могут применяться иные документы.

К иным документам, в соответствии со статьями 78, 151 Технического
регламента и статьи 20 Федерального закона «О пожарной безопасности», могут
быть отнесены **специальные** технические условия, а также нормативные правовые
акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти,
содержащие требования пожарной безопасности.

При этом, должно приниматься во внимание, что в соответствии со статьями
Технического регламента нормативные правовые акты и нормативные
документы федеральных органов исполнительной власти применяются в части, не
противоречащей требованиям этого закона.

Директор Департамента
надзорной деятельности –
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору
генерал-майор внутренней службы



Ю.И. Дешевых



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Тверская улица, д. 8/2, Москва, 125009
Телефон: (495) 208-34-26, факс: (495) 609-09-89
E-mail: mosemercom@comcor.ru,
<http://www.emermos.ru>

Руководителю Департамента
городского строительства
города Москвы
А.Д. Косовану

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент городского строительства
города Москвы

« 8 » 06 20 09 г.

на №

Уважаемый Александр Давыдович!

Во исполнение поручения И.о. Мэра Москвы В.И. Ресина от 1.06.2009 года к № **4-19-11163/9**, Главное управление МЧС России по г. Москве рассмотрело обращение Председателя Комитета города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразованию в строительстве А.Л. Воронина от 24.05.2009 № **МГЭ — 33/744** по вопросу вступления в силу Федерального закона от 22.08.2008 года № **123-ФЗ** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - **Технический регламент**) и использованию его положений при проектировании объектов в городе Москве.

В соответствии с п. 2 статьи 1 Технического регламента положения указанного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, **обязательны для исполнения** при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты, а также при разработке, принятии, применении и исполнении нормативных документов по пожарной безопасности.

При этом, в соответствии с п. 4 статьи 4 Технического регламента на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения указанного Федерального закона не распространяется, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.

В соответствии с п. 3 статьи 4 Технического регламента к **нормативным документам по пожарной безопасности** относятся **национальные стандарты, своды правил**, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

42173

В настоящее время ФГУ ВНИИПО МЧС России разработано, утверждено приказами МЧС России и зарегистрировано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 12 сводов правил.

Таким образом, согласно пункта 2 статьи 54 и статьи 91 технического регламента, перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению автоматическими установками оповещения и **управления эвакуацией** людей при пожаре, пожарной сигнализации и **(или)** пожаротушения, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Вместе с тем, в соответствии с положениями части 9 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» **неприменение** сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов, и для оценки закона могут применяться иные документы.

К иным документам, в соответствии со статьями 78 и 151 Технического регламента и статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», могут быть отнесены специальные **технические условия** (далее - СТУ).

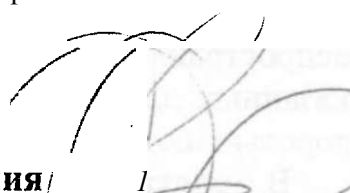
На основании вышеупомянутой статьи 16 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» отступления рассматриваются именно от сводов правил.

Разработка СТУ, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, определена п. 2 статьи 78 Технического регламента.

Все СТУ, как при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности, так и при отступлениях от сводов правил, должны согласовываться нормативно-техническим советом (далее - Совет) МЧС России или Главного управления МЧС России по г. Москве.

Работа Совета, как и ранее, основывается на положениях Приказа МЧС России от 16.03.2007 года № 141, который утвержден в Минюсте (регистрационный номер №9172) и в настоящее время имеет законную силу.

На основании вышеизложенного, Главное управление МЧС России по г. Москве, со своей стороны, готово рассматривать данные СТУ на заседаниях нормативно-технического совета Главного управления МЧС России по г. Москве.



**Заместитель начальника Главного управления
по надзорной деятельности МЧС России по г. Москве**

.В. Аникеев